



ANALISTA
RENATO DE PRETTO
DIREITO TRIBUTÁRIO
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Princípios Constitucionais Tributários - II

- 3. Princípios constitucionais tributários – ii
 - 3.3 princípio da liberdade do tráfego de pessoas ou bens
 - 3.4 princípio da uniformidade geográfica da tributação
 - 3.5 princípio da isonomia dos títulos da dívida pública dos entes federados e da tributação dos rendimentos de seus servidores
 - 3.6 princípio da vedação de isenções heterônomas ou heterotópicas
 - 3.7 princípio da não-discriminação tributária

Tema: imunidades tributárias (outra espécie de limitação ao poder constitucional de tributar)

- 1. Imunidade recíproca - art. 150, vi, a, cf
- 2. Imunidade dos templos de qualquer culto
- 3. Imunidade dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e instituições de educação e assistência social
- 4. Imunidade dos livros, jornais e periódicos e papel de impressão
- 5. Imunidade de fonogramas e videofonogramas de autores brasileiros ou obras em geral de artistas brasileiros

Tema: tributo

- 1. Obrigação ex lege
- 2. Prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se exprima
- 3. Não se constitui sanção de ato ilícito
- 4. Cobrança por meio de atividade administrativa plenamente vinculada

Tema: legislação tributária (arts. 96/112, ctn)

1. “legislação tributária”; expressão genérica (termo mais amplo que lei)
2. Normas complementares e entrada em vigor
3. Integração da legislação tributária (ordem sucessiva ali inscrita):
4. Impossibilidade de alteração pela lei tributária de conceitos de direito privado:
5. Interpretação literal
6. Interpretação benigna ao acusado para penalidades:

Tema: obrigação tributária (art. 113/138 ctn)

1. Cronologia da obrigação tributária:
2. Espécies (art. 113, ctn):
3. Hipótese de incidência ou fato gerador em abstrato (arts. 114/118, ctn)
4. Sujeito ativo da obrigação tributária ou capacidade tributária ativa (arts. 119/120, ctn)

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS - II

2.PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO TRIBUTO CONFISCATÓRIO (OU RAZOABILIDADE DA CARGA TRIBUTÁRIA)

(iv) vedação a sanções políticas no caso de inadimplemento tributário: Súmulas 70, 323, 547, STF – (proibição de coerção indireta do contribuinte para satisfazer débitos com a Fazenda Pública)

- **Súmula nº 70, STF.** É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.
- **Súmula nº 323, STF.** É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
- **Súmula nº 547, STF.** Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

- Protesto de CDA possível (*):

- Art. 1º, Lei nº 9.492/97: Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.767, de 27.12.2012, DOU de 28.12.2012).

- STF, ADI 5.135:

“O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não constituir sanção política.”

- Pelo julgado do STF na ADI 5.135, portanto, infere-se a flexibilização das Súmulas 70, 323 e 547, uma vez que nem toda medida de coerção indireta de pagamento do tributo será inconstitucional, desde que não ostente a pecha de irrazoável e desproporcional.

- JURISPRUDÊNCIA – STJ

CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. LEI N. 9.492/1997. NORMA NACIONAL. PLENA EFICÁCIA. ADOÇÃO PELA FAZENDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. LEI LOCAL AUTORIZATIVA. DESNECESSIDADE.

1. "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012" (Tese firmada no Tema n. 777 do STJ).

2. A Lei n. 9.492/1997, por tratar de matéria afeta ao direito civil e comercial, é de competência legislativa privativa da União (art.

22, I, da CF/1988), sendo, portanto, de caráter nacional, dispensando autorização legislativa local para a sua imediata aplicação pela Fazenda Pública estadual ou municipal.

3. Hipótese em que basta à Fazenda Pública credora atender ao procedimento previsto na própria Lei n. 9.492/1997 para obter o protesto de seu título de crédito (CDA), não havendo necessidade de lei específica do ente tributante que preveja a adoção dessa medida, visto que a citada lei federal (nacional) já é dotada de plena eficácia.

4. O Poder Legislativo de cada ente federativo pode deliberar por restringir a atuação da sua Administração, estabelecendo, por exemplo, condições mínimas de valor e de tempo, para que a CDA seja levada a protesto, sendo certo que, na ausência dessas restrições legais ao protesto, não há óbice para que a Fazenda Pública cobre seu crédito por essa via extrajudicial, que, a toda evidência, é menos grave e onerosa em comparação com o ajuizamento de execução fiscal.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.895.557/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 10/8/2021.)

- **Aliás, desde a Lei nº 9.492/97 já era possível o protesto de CDA:**

É possível o protesto da CDA desde a entrada em vigor da Lei nº 9.492/97.

A Lei nº 12.767/2012 veio apenas reforçar a possibilidade de protesto de CDA, sendo que isso já era permitido desde a entrada em vigor da Lei nº 9.492/97 que mencionou expressamente a possibilidade de protesto de “outros documentos de dívida”. Assim, a Lei nº 12.767/2012 foi uma norma meramente interpretativa.

(STJ, 1ª Seção. EREsp 1.109.579-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/2021; Informativo 716).

- Inadimplência em conselho profissional e impossibilidade de suspensão de afiliados de conselhos de classe por falta de pagamento de anuidade:

No RE 647.885 (Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 27/04/2020, Publicação: 19/05/2020), foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 34, inciso XXIII, e 37, parágrafo 2º, Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), que previam a sanção, e fixada a seguinte **tese** para fins de repercussão geral (**Tema 732**):

"É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária"

3. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DO TRÁFEGO DE PESSOAS OU BENS

(i) Previsão: art. 150, V, CF*:

- Garantia do direito fundamental inscrito no art. 5º, XV, CF;
- Também no que tange à autonomia federativa;

Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

(ii) pedágio: não tem natureza tributária; trata-se de tarifa ou preço público (*)

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDÁGIO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. DECRETO 34.417/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O **pedágio** cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo Poder Público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso V, parte final, do art. 150 da Constituição de 1988, **não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita**. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF, ADI 800, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014).

4. PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA DA TRIBUTAÇÃO

(i) Previsão: art. 151, I, CF:

Art. 151, CF. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País;

(ii) Parte final do dispositivo: finalidade extrafiscal na diferenciação e cumprimento do princípio inscrito no art. 3º, CF (redução das desigualdades sociais e regionais);

(iii) Exemplo da concretização da parte final do dispositivo em questão - arts. 40, 92 e 92-A, todos do ADCT (Zona Franca de Manaus).

Art. 40, ADCT. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.

Art. 92, ADCT. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (EC 42/03).

Art. 92-A, ADCT. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (EC 83/14).

5. PRINCÍPIO DA ISONOMIA DOS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ENTES FEDERADOS E DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE SEUS SERVIDORES

(i) Previsão: art. 151, II, CF*;

Art. 151, CF. É vedado à União:

(...) II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

(ii) Sinônimo de princípio da “carga tributária idêntica” ou da “limitabilidade da tributação”;

(iii) Incidente, como regra, ao imposto de renda, que seria empregue para concorrência desleal.

6. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE ISENÇÕES HETERÔNOMAS OU HETEROTÓPICAS

(i) previsão: art. 151, III, CF*;

Art. 151, CF. É vedado à União:

(...) III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

- quem cria pode isentar (isenção autonômica)

- somente se aplica para isenções internas: tratado pode conceder isenção heterônoma

(ii) Tratados internacionais (STF, ADI 1600) - cabível a isenção de tributo de qualquer ente federado, tratando-se a União de pessoa jurídica na ordem internacional.

- não se trata de exceção ao princípio da vedação das isenções heterônomas (STF);
- a norma do art. 151, III, da CF só incide na **relação interna entre os entes federados**.

OPERAÇÕES DE TRÁFEGO AÉREO INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS NACIONAIS. QUANTO ÀS EMPRESAS ESTRANGEIRAS, VALEM OS ACORDOS INTERNACIONAIS - RECIPROCIDADE. VIAGENS NACIONAL OU INTERNACIONAL - DIFERENÇA DE TRATAMENTO. (...) **ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ART. 151, CF É O DAS RELAÇÕES DAS ENTIDADES FEDERADAS ENTRE SI. NÃO TEM POR OBJETO A UNIÃO QUANDO ESTA SE APRESENTA NA ORDEM EXTERNA**. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, DE PASSAGEIROS - INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO ICMS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS PELAS EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS, ENQUANTO PERSISTIREM OS CONVÊNIOS DE ISENÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS. (STF, ADI 1600).

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ARTIGO 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. **NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA**. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários quando o similar nacional tiver o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. 2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional "possui caráter nacional, com eficácia para a União, os Estados e os Municípios" (voto do eminente Ministro Ilmar Galvão). 3. No direito internacional apenas a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados (art. 52, § 2º, da Constituição da República), dela não dispondo a União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da República não subscreve tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que **descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição**. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, RE 229.096).

Bloco 2

7 PRINCÍPIO DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA

- Ou "Princípio da não-diferença tributária"
- **Não** atinge a União

(i) previsão: art. 152, CF*;

Art. 152, CF. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

(ii) alíquotas diferenciadas do IPVA para carros importados? Inconstitucionalidade.

- A respeito, “a Constituição Federal, artigos 150 e 152, proíbe os Estados de estabelecer alíquotas diferenciadas do IPVA para carros importados” (STJ, ROMS nº 10.906/RJ, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ de 05/06/2000).

Obs. Aproveitando o ensejo, atente-se para as atualizações apresentadas pela reforma tributária:

Art. 155 § 6º O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do **valor**, da utilização e do impacto **ambiental**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, **aquáticos e aéreos**, excetuados: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

c) plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

d) tratores e máquinas agrícolas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

TEMA: IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (outra espécie de limitação ao poder constitucional de tributar)

(i) Definição de Imunidade Tributária

- Hipótese de não incidência tributária constitucionalmente qualificada;

- sempre na Constituição;

- regra negativa de competência (“incompetência tributária”);

- cabe à LC regulamentar as imunidades

- Art. 146, CF. Cabe à lei complementar:

(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar

Atenção: atualização

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 137, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025

Altera o art. 155 da Constituição Federal para conceder imunidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos veículos que especifica.

"Art. 155, § 6º, CF:

III - incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados:

(...) e) veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos com 20 (vinte) anos ou mais de fabricação, excetuados os micro-ônibus, ônibus, reboques e semirreboques." (NR)

(ii) Imunidades tributárias e Isenção tributária – distinção:

- ≠ **isenção** (sempre na lei; dispensa legal do pagamento do tributo);

- “Falsas” isenções:

Art. 184, § 5º, CF. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Art. 195, § 7º, CF. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

(iii) no art. 150, VI, da CF imunidade só para impostos – norma primordial de imunidade tributária; e, com a EC 132/23, também para a CBS – norma primordial de imunidade tributária;

- Entretanto, ao longo da CF, a imunidade poderá abranger outros tributos (exemplos - arts. 5º, XXXIV (taxa), 149, § 2º, I (contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico) e 195, § 7º, CF (contribuição de seguridade social)).

1. IMUNIDADE RECÍPROCA - art. 150, VI, *a*, CF

- “imunidade intergovernamental”

- Busca garantir a autonomia federativa

- Proteção patrimonial

- Só abrange **impostos** e agora **CBS** -esta é uma novidade da reforma tributária, conforme exposto a seguir- (taxa de lixo, por exemplo, pode ser cobrada entre entes)

- Contudo, atente-se que na CF existem outros dispositivos que trazem a imunidade para outras espécies tributárias (ex. taxa: art. 5º, XXXV; imunidade amigável: art. 149, §2º, I; art. 195, §7º: contribuições de seguridade social – mesmo usando a palavra isenção, trata-se de imunidade)

- Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) VI - instituir **impostos** sobre:

(...) a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

-obs. Atenção para a novidade apresentada pela reforma tributária: aplicação da imunidade para contribuição sobre bens e serviços

Art. 149-B. Os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, observarão as mesmas regras em relação a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

[...] **Parágrafo único.** Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no art. 150, VI, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no art. 195, § 7º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Lei Complementar nº 214/25, art. 496. A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º

(...) IV - cobrar impostos e a contribuição de que trata o inciso V do art. 195 da Constituição Federal sobre:

(...) b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

Prova: CESPE/CEBRASPE - STJ - Analista Judiciário - Área Contadoria - 2024

Julgue os itens que se seguem, a respeito de impostos, taxas e contribuições.

A imunidade tributária recíproca engloba impostos, taxas e contribuições, sendo vedada, portanto, a cobrança dessas espécies tributárias em face do patrimônio, da renda ou de serviços prestados pela administração pública direta.

() certo (X) errado

(i) Cláusula pétrea (STF, ADI 939);

- Forma federativa do Estado

(ii) Autarquias e fundações (ex.: INSS, INCRA, Conselhos de Fiscalização Profissional) – “imunidade tributária recíproca extensiva” (art. 150, § 2º, CF) – menor amplitude (*);

- Art. 150, § 2º, CF. § 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

- Observe que a ECT foi abarcada expressamente

- Veja que se fala em menor amplitude, pois essa vinculação a finalidade essencial não se aplica para os entes federados

- ex. imóvel do INSS a serviço da previdência: é imune aos impostos

- ex. campo de golfe registrado pelo INSS: não tem imunidade, pois não há vinculação com sua atividade essencial

(iii) Empresas públicas e sociedades de economia mista:

- Prestadoras de serviço público típico em regime de monopólio (ECT, INFRAERO) ou em caráter gratuito, sem concorrência com o setor privado, gozam da imunidade em apreço;

- Todavia, se exploradoras de atividade econômica, não gozarão da imunidade tributária de impostos (art. 173, § 2º, CF). – ex. Petrobras

JURISPRUDÊNCIA - STF

Imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, CF) - Tema 1140 (RE 1320054) – Tese firmada:

“As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.

2. IMUNIDADE DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO

- “imunidade religiosa” (art. 150, VI, “b”, CF);

Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) VI - instituir **impostos** sobre: [e CBS]

(...) b) **entidades religiosas** e templos de qualquer culto, **inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes**;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

(...) § 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Bloco 3

- Veja que há presunção relativa dessa vinculação a finalidade essencial e, portanto, imunidade

JURISPRUDÊNCIA

- Imóveis locados, lotes vagos e prédios comerciais: também são imunes desde que existente vínculo com as finalidades essenciais (*):

Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. A imunidade prevista no art. 150, VI, b, da CF deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços "relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas". O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas b e c do inciso VI do art. 150 da CF. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas.

[RE 325.822, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 18-12-2002, P, DJ de 14-5-2004.] = ARE 658.080 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 13-12-2011, 1ª T, DJE de 15-2-2012 = AI 690.712 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 23-6-2009, 1ª T, DJE de 14-8-2009 = AI 651.138 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 26-6-2007, 2ª T, DJ de 17-8-2007.

JURISPRUDÊNCIA

- Cemitérios como extensões de entidades de cunho religioso: imunidade aplicável:

Recurso extraordinário. Constitucional. Imunidade tributária. IPTU. Art. 150, VI, b, CF/1988. Cemitério. Extensão de entidade de cunho religioso. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela garantia contemplada no art. 150 da Constituição do Brasil. Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. A imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é projetada a partir da interpretação da totalidade que o texto da Constituição é, sobretudo do disposto nos arts. 5º, VI; 19, I; e 150, VI, b. As áreas da incidência e da imunidade tributária são antípodas.

[RE 578.562, rel. min. Eros Grau, j. 21-5-2008, P, DJE de 12-9-2008.]

JURISPRUDÊNCIA

- Templo maçônico: não é imune (ideologia de vida e não uma religião).

A imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, b, é restrita aos templos de qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião.

[RE 562.351, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-9-2012, 1ª T, DJE de 14-12-2012.]

* **Nova** imunidade de IPTU introduzida pela EC nº 116, de 17 de fevereiro de **2022**:

Art. 156, § 1º-A, CF. O imposto previsto no inciso I do *caput* deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do *caput* do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel.

(FGV - 2022 - TJ-DFT - Analista Judiciário - Área Judiciária) A organização religiosa Alfa alugou o imóvel de João para ali instalar o seu templo. Ato contínuo, foi comunicada, pela imobiliária que administrava a relação locatícia, sobre a necessidade de pagar o IPTU incidente sobre o imóvel, o que estaria previsto no contrato de locação. Por ter dúvida a respeito da compatibilidade da cobrança com a ordem constitucional, consultou seu advogado, que respondeu, corretamente, que ela era:

A) inconstitucional, pois os templos de qualquer culto estão imunes à cobrança de qualquer tributo;

B) inconstitucional, pois os templos de qualquer culto não podem figurar como contribuintes de direito em relação a qualquer imposto;

C) inconstitucional, pois, apesar de a organização religiosa Alfa figurar como contribuinte de fato, não de direito, ela é imune à cobrança do IPTU;

D) constitucional, pois os templos de qualquer culto não estão imunes ao pagamento de impostos quando figurarem como contribuintes de fato;

E) constitucional, pois os templos de qualquer culto, quando figurarem como contribuintes de fato, somente estão imunes ao pagamento de impostos sobre a renda, não sobre o patrimônio.

3. IMUNIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE TRABALHADORES E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

(i) previsão: art. 150, VI, “c”, da CF; (imunidade subjetiva: abrange sujeitos)

Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) VI - instituir **impostos** sobre:

(...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; [lei complementar – art. 146, II da CF]

(...) § 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

-Atenção para os sujeitos:

☐ Partidos políticos

☐ Entidades sindicais dos TRABALHADORES

☐ Instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

- Súmula nº 724, STF. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

- Súmula Vinculante nº 52, STF. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.

- Súmula nº 730, STF. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

(ii) Imunidade não autoaplicável: necessidade de regulação por lei complementar

- Art. 146, CF. Cabe à lei complementar:

(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

4. IMUNIDADE DOS LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS E PAPEL DE IMPRESSÃO

- “imunidade cultural”

- Trata-se de uma imunidade objetiva ou real, ao contrário das imunidades das três alíneas anteriores (que são pessoais ou subjetivas).

- atente-se que acima, alíneas “a”, “b” e “c”, são imunidade subjetivas (leva-se em consideração o sujeito)

(i) Previsão:

Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) VI - instituir impostos sobre:

(...) d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

(ii) Jurisprudência:

- **Filmes e papéis fotográficos?**

Súmula nº 657, STF. A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

- *** imunidade tributária para livros digitais (mutação constitucional):**

Súmula vinculante 57, STF. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (*e-book*) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (*e-readers*), ainda que possuam funcionalidades acessórias.

(STF, Plenário, Aprovada em 15/04/2020).

5. IMUNIDADE DE FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS DE AUTORES BRASILEIROS OU OBRAS EM GERAL DE ARTISTAS BRASILEIROS

- (“imunidade musical”)

- Inovação da EC 75, de 15/10/2013 – fruto, portanto, do poder constituinte derivado

- “Imunidade musical” (necessidade da presença dos elementos de conexão nacional): produção no Brasil de CD/DVD de autor brasileiro ou produção no Brasil de obras em geral de artistas brasileiros.

- Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) VI – instituir impostos sobre:

(...) e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais

ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

Tema 1083 - Alcance da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea e, da Constituição Federal, em relação a suportes materiais importados e produzidos fora do Brasil que contenham obras musicais de artistas brasileiros.

Relator(a):

MIN. GILMAR MENDES

Leading Case:

[ARE 1244302](#)

Descrição:

Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz do artigo 150, inciso VI, alínea e, da Constituição Federal, se é devida a incidência da norma imunizante de que trata a Emenda Constitucional nº 75/2013 voltada à proteção tributária de fonogramas e videogramas musicais, bem como aos suportes materiais e arquivos digitais que os contêm, em importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil que contenham obra musical de artista brasileiro.

Tese:

A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea e, da Constituição Federal não se aplica às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro.

(NC-UFPR - 2019 - Analista – Direito) Sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
- () A União não poderá instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão.
- () Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
- () O Município poderá cobrar Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de uma autarquia estadual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) V – F – F – V.
- B) F – F – V – V.
- C) V – V – F – F.**
- D) F – V – V – V.
- E) V – F – V – F.

TEMA: TRIBUTO

NOÇÃO GERAL DE TRIBUTO

(i) Constituição Federal:

- **NÃO** definiu tributo;
- Determinou a definição do tributo por lei complementar (art. 146, III, a, CF) (*);

- Art. 146, CF. Cabe à **lei complementar**:

(...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) **definição de tributos** e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

(ii) Código Tributário Nacional:

- Lei Ordinária (nº 5.172/66) que foi objeto de recepção como lei complementar (art. 146, III, CF de 1988);
- Definição oficial de tributo (art. 3º, CTN) (*).
- TRIBUTO

Art. 3º, CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

1. OBRIGAÇÃO EX LEGE

(i) Lei: requisito de validade (≠ requisito existência: compulsoriedade);

- Princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF c/c art. 97, I, CTN).

(ii) irrelevância da capacidade civil: art. 126, CTN

- Art. 126, CTN. A capacidade tributária passiva independe:

I - da capacidade civil das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

2. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, EM MOEDA OU CUJO VALOR NELA SE EXPRIMA

(i) Pagamento *in natura*? Não. (ex. produtor de arroz não pode pagar tributo com saca de arroz)

(ii) Pagamento *in labore*? Não. (ex. médico não pode pagar tributo prestando serviço)

(iii) Tributo com pagamento em pecúnia/dinheiro

- Exceções:

- Art. 162, CTN. O pagamento é efetuado:

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.

- Art. 156, CTN. Extinguem o crédito tributário:

(...) XI – a dação em pagamento em bens **imóveis**, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela LC nº 104, de 10.1.2001)

3. NÃO SE CONSTITUI SANÇÃO DE ATO ILÍCITO

(i) ≠ multa: finalidades distintas;

- Tributo ≠ multa:

- Tributo: finalidade arrecadatória (regra);

- Multa: finalidades preventiva e sancionatória.

(ii) desapego à origem remota do tributo ou teoria/princípio do *non olet* - art. 118, I, CTN.

- Irrelevância da ilicitude subjacente à tributação;

- Analisa-se a origem próxima do tributo: definição legal (não interessa o ato praticado no mundo real, mas sim o previsto em lei)

- Art. 118, CTN. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

- “Non olet” e atividade ilícita:

É possível a incidência de tributação sobre valores arrecadados em virtude de atividade ilícita, consoante o art. 118 do CTN. Com base nessa orientação, a 1ª Turma conheceu parcialmente de *habeas corpus* e, na parte conhecida, por maioria, denegou a ordem. Na espécie, o paciente fora condenado pelo crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 e sustentava a atipicidade de sua conduta, porque inexistiria obrigação tributária derivada da contravenção penal do jogo do bicho (Decreto-Lei 6.259/44, art. 58). O Min. Dias Toffoli, relator, assinalou que a definição legal do fato gerador deveria ser interpretada com abstração da validade jurídica da atividade efetivamente praticada, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Ressaltou que a possibilidade de tributação da renda obtida em razão de conduta ilícita consubstanciar-se-ia no princípio do *non olet*. Assim, concluiu

que o réu praticara sonegação fiscal, porquanto não declarara suas receitas, mesmo que resultantes de ato contravencional. O Min. Luiz Fux aludiu ao caráter *sui generis* da teoria geral do direito tributário. Acrescentou que seria contraditório o não-pagamento do imposto proveniente de ato ilegal, pois haveria locupletamento da própria torpeza em detrimento do interesse público da satisfação das necessidades coletivas, a qual se daria por meio da exação tributária. (STF, HC 94240/SP, rel. Min. Dias Toffoli, 23.8.2011).

Sonegação fiscal de lucro advindo de atividade criminosa: "non olet". Drogas: tráfico de drogas, envolvendo sociedades comerciais organizadas, com lucros vultosos subtraídos à contabilização regular das empresas e subtraídos à declaração de rendimentos: caracterização, em tese, de crime de sonegação fiscal, a acarretar a competência da Justiça Federal e atrair pela conexão, o tráfico de entorpecentes: irrelevância da origem ilícita, mesmo quando criminal, da renda subtraída à tributação. A exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso - antes de ser corolário do princípio da moralidade - constitui violação do princípio de isonomia fiscal, de manifesta inspiração ética (STF, HC 77530, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 25/08/1998, DJ 18-09-1998 PP-00007 EMENT VOL-01923-03 PP-00522).

4. COBRANÇA POR MEIO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA

(i) obrigação do lançamento: art. 142, p.ú, CTN;

- Não há discricionariedade no que tange à exigência tributária.

- Art. 142, CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. **A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.**

Bloco 5

TEMA: LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (arts. 96/112, CTN)

- Disposições gerais (art. 96/100, CTN)

- Vigência (arts. 101/104, CTN)

- Aplicação (arts. 105/106, CTN)

- Interpretação e Integração (arts. 107/112, CTN)

-art. 96, CTN: ideia de “legislação tributária”; expressão genérica (termo mais amplo que lei)

- arts. 100 e 103, CTN: normas complementares e entrada em vigor;

- art. 108, CTN: integração da legislação tributária (ordem sucessiva ali inscrita);

- arts. 109 e 110, CTN: impossibilidade de alteração pela lei tributária de conceitos de direito privado;

- art. 111, CTN: interpretação literal;

- art. 112, CTN: interpretação benigna ao acusado.

- “**legislação tributária**”; **expressão genérica (termo mais amplo que lei)**

Art. 96, CTN. A expressão "legislação tributária" compreende as **leis**, os **tratados** e as **convenções internacionais**, os **decretos** e as **normas complementares** que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

-Normas complementares e entrada em vigor

Art. 100, CTN. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

III - as práticas, reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Art. 103, CTN. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:

I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua publicação;

II - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100 quanto a seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação;

III - os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100 na data neles prevista.

-Integração da legislação tributária (ordem sucessiva ali inscrita):

Art. 108, CTN. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

I - a analogia;

II - os princípios gerais de direito tributário;

III - os princípios gerais de direito público;

IV - a equidade.

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.

-Impossibilidade de alteração pela lei tributária de conceitos de direito privado:

Art. 109, CTN. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.

Art. 110, CTN. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

Exemplo: incapacidade civil – definida no direito civil; os efeitos tributários são próprios, como na situação do art. 126 do CTN (menor como sujeito passivo da obrigação tributária).

-Interpretação literal

Art. 111, CTN. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

- Não é possível estender, pela via judicial, a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 aos trabalhadores em atividade:

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna ou outras doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma. **Essa isenção é devida apenas às pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou reforma e não é possível que o Poder Judiciário estenda o benefício aos trabalhadores que estão em atividade.** Não é possível que o Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, amplie a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. (STF, Plenário, ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020, Informativo 983).

-Interpretação benigna ao acusado para penalidades:

Art. 112, CTN. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

(FCC - 2019 / TRF - 3ª REGIÃO / Analista Judiciário - Área Judiciária) O Código Tributário Nacional (CTN) traz regras sobre a aplicação e interpretação da lei tributária, dispondo que:

I. a legislação tributária é aplicada imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos somente aqueles que se encontram suspensos por medida liminar judicial, decorrente de mandado de segurança ou de outra ação judicial prevista em nossa legislação.

II. como o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, a lei tributária nunca pode ser aplicada a ato ou fato pretérito, tendo em vista o princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária.

III. a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades é interpretada da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato e à autoria, à imputabilidade ou à punibilidade do acusado, além de outras hipóteses previstas no CTN.

IV. interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, sobre outorga de isenção e sobre a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Está correto o que consta APENAS de

A) I e III.

B) II e IV

C) I e II.

D) II, III e IV.

E) III e IV.

I) Art. 105, CTN. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.